

# פתרון בחינת הבגרות באזרחות

מספר יח"ל: 2

מספר שאלון: 34281

תאריך הבחינה: 5.2.26

כותבת הפתרון: לירן לוטם, ניר הוניג

התשובות המוצגות מהוות הצעה לפתרון, כאשר יתכנו תשובות נוספות, שאינן מופיעות כאן לחלק מהשאלות.

## פרק ראשון

### שאלה 1

1. ציין- הפנייה למדינות ערב השכנות.

הצג- בן גוריון פונה בגוף המגילה למדינות ערב השכנות וקורא לשלום ושיתוף פעולה עם העם העברי לקדמת המזרח התיכון.

"העסקה תתרום ליציבות האזור", "עסקת גז בין ישראל למצרים", "קשרים עם מדינות נוספות במזרח התיכון ולא רק עם מצרים".

הסבר- על פי הקטע, עצם הסכם השלום ושיתוף הפעולה האנרגטי בין ישראל למצרים, שתי מדינות שכנות במזרח התיכון, מהווה את מימושה של הפנייה ממגילת העצמאות למדינות ערב השכנות והקריאה לשלום ושיתוף פעולה עם מדינת ישראל, עם העם העברי.

2. ציין- מנגנון פיקוח בלתי פורמלי.

הצג- מנגנון הנגזר/ יוצא מעיקרון הגבלת השלטון, מנגנון אזרחי, תקשורתי, שאינו מחויב על פי חוק בביקורת כלפי השלטון אלא נשען בעת מימושו על הזכות לחופש הביטוי וזכות הציבור לדעת. מנגנון

יכול להתממש במספר אופנים: רשומה בפייס בוק, סרטון כלשהו, הפגנה, דבר אומנות כגון פסל או שיר ביקורת.

"סדרת כתבות שפורסמו באחד העיתונים בישראל נטען.."

הסבר – על פי הקטע, ניכר כי העיתון כשלעצמו כמדיה, אינו מחויב בחוק לביקורת כלפי השלטון, עצם פרסום סדרת הכתבות, נשען על חופש הביטוי וזכות הציבור לדעת. למען ידיעת הציבור על המצב הבטחוני הרגיש בגבול המצרי.

העיתון תוך מימוש זכויות אלו, משמיע דבר ביקורת כלפי הממשלה בדרישה למדיניות אחרת וממש מנגנון פיקוח לא רשמי, לא מוסדי, לא פורמלי.

## שאלה 2

### 1. ציין – קביעת מדיניות וביצוע.

הצג – קבלת החלטות של ראש הממשלה והשרים (כגוף אחד או בנפרד). ההחלטות נותנות ביטוי לקווי היסוד של הממשלה. קווי היסוד נקבעים בהתאם להסכמים הקואליציוניים שנחתמו בין הסיעות השותפות לקואליציה. האחריות על פעולות אלה נכללות בתחום האחריות המיניסטריאלית של כל שר או בתחום האחריות הממשלתית (המשותפת), כאשר הממשלה לוקחת החלטות כגוף אחד.

"אגף הבחינות במשרד החינוך שוקל..."

הסבר – על פי הקטע, משרד החינוך החליט לייעל את מנגנוני ההשגחה בבחינות הבגרות על ידי שימוש באמצעים טכנולוגיים במסגרת סמכות מדיניות מיניסטריאלית של המשרד בנושא טוהר הבחינות.

### 2. ציין – הזכות לפרטיות.

הצג – זכותו הטבעית של אדם לחיות את חייו ללא חשיפה לגופו ולמרחבו הפרטי. הזכות מהווה נגזרת של הזכות הטבעית לכבוד ומכאן ההבנה כי פגיעה בפרטיותהווה גם פגיעה בכבודו של האדם.

"המצלמות יתעדו אותם בזמנים שלא קשורים לבחינה"

הסבר – על פי הקטע, עצם הכנסת המצלמות לכיתות הבחינה תהווה פגיעה בפרטיות התלמידים ותחשוף אותם גם ברגעים שאינם במסגרת קיום הבחינה. עצם החשיפה מהווה פגיעה בזכות לפרטיות.

## פרק שני

#### שאלה 4

- א. אזרחות מלאה ושווה.
- ב. נציגות מתאימה במוסדות הקבועים והמחליפים.
- ג. מדיניות העדפה מתקנת לשם מימוש חלקם השווה.
- ד. זכויות מיעוט/ פולחן מלאות.
- ה. זכויות פוליטיות מלאות.

#### שאלה 5

אופן בחירת השופטים- על פי הרכב הוועדה הנוכחי, מתקיים רוב לנציגים המקצועיים בוועדה (נציגי הלשכה ושופטים בדימוס) ביחס לנציגים הפוליטיים (כנסת וממשלה). כל עוד רוב מקצועי זה נשמר ביחס למיעוט הפוליטי מתקיים עיקרון אי תלותה של הרשות השופטת ונשמרת עצמאותה של הרשות. השופטים נבחרים בוועדה על פי מקצועיותם ולא על פי שיוכם הפוליטי לצד כזה או אחר.

#### שאלה 6

**מדינת הלכה** – מדינה בה יש יותר ביטוי לחוקים שמקורם בהלכה היהודית.

**עמדה מסורתית** – עמדת המצב הקיים – מדינה בה מתקיימת חקיקה חלקית ומצומצמת שמקורה בהלכה היהודית (מעוגנת בהסכמות חברתיות משותפות) במטרה לתת ביטוי ולשמר את הדת היהודית במרחב הציבורי במסגרת מימוש ההגדרה העצמית (הדת היהודית כמאפיין אתני מלכד בלאומיות היהודית) של העם היהודי בארצו.

#### שאלה 7

**דומה** – בשני סוגי המדיניות מתקיימת פגיעה בזכות הטבעית לשוויון.

**שווה** – מדיניות הבחנה אינה מוגבלת בזמן, מדיניות העדפה כן מוגבלת בזמן.

מדיניות הבחנה פוגעת בשוויון בגלל שזה צודק ומוסרי, מדיניות העדפה פוגעת בשוויון על מנת לממש את השוויון.

## אשכול תקשורת ופוליטיקה

### שאלה 9

**חוק איסור בעלות צולבת** – על מנת לצמצם את ההשפעות של בעלי המדיות על פרסום מידע, הוגבלה בחקיקה האפשרות לבעלות הצולבת, האפשרות שאדם כלשהו יהיה בעלים של יותר ממדיה אחת, וישלוט בכל מקורות המידע ובסדר יום הציבורי.

**עקרון הפלורליזם** – מנחה את הדמוקרטיה המהותית לתת במה, להכיר ולתמוך במגוון. לדוגמה: פלורליזם בתקשורת – תמיכה במגוון ערוצי שידור, פלורליזם פוליטי – מגוון מפלגות ודעות, פלורליזם בחינוך – תמיכה במגוון מערכות חינוך.

הסבר – בעצם האיסור על בעלות ביותר מערוץ תקשורת אחד ההבחנה מקדמת את המגוון בתקשורת ובכך מובילה לתקשורת מגוונת, כזו שמוחזקת על ידי מגוון רחב ושונה ומציגה מגוון דעות ועמדות.

### פרק שלישי

#### 13. עיקרון שלטון החוק

הצג: עיקרון דמוקרטי שקובע שבמדינה הרשות המחוקקת (הכנסת) שנבחרה על ידי האזרחים בבחירות, קובעת את הכללים (החוקים). החוק חל על כל האזרחים ומוסדות השלטון. החוק חייב להיות מנוסח בצורה ברורה ולהתפרסם לציבור האזרחים. כמו כן, חשוב שתוכן החוק לא יפגע בצורה לא סבירה בזכויות אדם, אזרח ומיעוט.

ציטוט – אחד מאלה:

"רשות שלטונית אינה מוסמכת להגדיר את היישוב לפי השתייכות דתית, או לאומית ולכפות הגדרה זו על תושביה"

"הגדרת היישוב ניל"י באופן זה שבשלט הכניסה מבטלת למעשה את הגדרתו... על פי תקנות ההתאגדות..."

"רשויות השלטון... אינן רשאיות לפעול אלא במסגרת הסמכות שהוקנתה להן בכללים ובתקנות"

#### הסבר:

בקטע רשום, כי טענת העותרים מבוססת על כך שהרשויות במקרה זה לא פעלו על פי החוק ולא במסגרת הסמכויות המוגדרות להן על פי החוק. כמו כן, תליית השלט מנוגדת לתקנות ההתאגדות של היישוב עצמו.

על פי עיקרון שלטון החוק כל האזרחים ורשויות השלטון כפופים לחוק. לפי טענת העותרים, הרשויות במקרה זה, לא פעלו על פי הכללים במסגרת תליית השלט.

#### **14. זכויות האדם**

הצג: לפי התפיסה הדמוקרטית כל אדם נולד עם זכויות טבעיות. הזכויות הן זכויות מולדות והן לא מוענקות על ידי השלטון, אלא ניתנות לכל אדם מעצם היותו אדם. תפקיד השלטון במדינה הדמוקרטית הוא להעניק את הזכויות ולדאוג למימושן. זכויות האדם הן: הזכות לחיים ביטחון ושלמות הגוף, הזכות לכבוד, הזכות לחירות וגזרותיה, הזכות לשוויון והזכות למשפט צדק.

ציטוט המביע פגיעה בזכויות האדם:

"יש קבוצת תושבים "מועדפת" וקבוצת תושבים סוג ב' – פגיעה בזכות לשוויון

"מסרים אלה גורמים לתחושת עלבון והשפלה" – פגיעה בזכות לכבוד

ציטוט המבטא שלא הייתה פגיעה בזכויות האדם:

"התקנת השלט נעשתה בסמכות, ואין בה פגיעה בזכויות העותרים" – אין פגיעה בשוויון או בחופש הדת מכיוון שתליית השלט לא גררה עמה ביטול של שירותי דת או אפשרות לקיים פולחן דתי ביישוב.

#### **15. עיקרון ההסכמיות**

**הצג:** עיקרון דמוקרטי הקובע שבמדינה הדמוקרטית קיימות קבוצות שונות בעלות מאפיינים ייחודיים ואינטרסים שונים. על מנת שהקבוצות תוכלנה לחיות יחד למרות השוני ביניהן, שלפעמים יוצר מחלוקות וניגודים, הן חייבות להתפשר כדי להגיע להסכמות. כללי בסיס משותפים יכולים להיות, בין השאר: הסכמה לציית לחוק, הסכמה על גבולות המדינה והסכמה על חשיבותו של ערך החיים.

ציטוט: "סוגיות עקרוניות וחשובות בחברה הישראלית המורכבת מקבוצות שונות – כמו חילונים ודתיים – ראוי שיפתרו בדרך דמוקרטית של הידברות והחלטה משותפת..."

הסבר:

## פרק רביעי

### שאלה 16

ציין – לאומיות אתנית.

**הצג:** זהות משותפת של קבוצת אנשים, ששואפים להגדרה עצמית במסגרת מדינה ריבונית או כאוטונומיה תחת ריבונות קיימת. בני הלאום האתני מאוחדים תחת מרכיבים אתניים מלכדים כגון – שפה, מוצא, היסטוריה, תרבות, מורשת, מנהגים ולפעמים גם אפילו דת. "מסורת ומנהגים ובעיקר הכמיהה לשיבת ציון".

הסבר – על פי הקטע, ניכר כי מוזיאון "יד ושם" נותן ביטוי ללאומיות האתנית- יהודית במסגרת המיצג האור קולי עם דגש למורשת ישראל, לתרבות היהודית ולמנהגים היהודיים מתקופת השואה, מגוון רחב של מרכיבים אתניים שמוכיחים בקטע כי מדובר בלאומיות אתנית.

### שאלה 17

ציין- הגשת שאלות לשרים בממשלה (פיקוח על הממשלה).

**הצג:** מנגנון פיקוח מתוקף הפרדת הרשויות של הכנסת על הממשלה. חברי הכנסת רשאים להגיש שאלות לשרים בממשלה והם מחויבים על פי תקנון הכנסת לבוא לכנסת ולתת מענה לשאלות מול הכנסת וערוץ הכנסת.

הסבר – על פי הקטע, עצם אי- המענה של השרים לשאלות מהכנסת פוגע ביכולת של הכנסת במימוש תפקידה כמפקחה על הרשות המבצעת (הממשלה) מתוקף עיקרון הפרדת הרשויות.

"מהווה הפרה של תקנון הכנסת (תפקיד הכנסת)".

## שאלה 18

ציין – בגישה הסוציאל-דמוקרטית.

הצג- בתחום השלטון הגישה מאמינה שבאחריות במדינה לדאוג למימוש מיטבי של עקרונות הדמוקרטיה וזכויות האדם. בתחום הכלכלי, הגישה רואה בחובת המדינה להתערב בפעילות על מנת לממש את ערך השוויון בחברה ולהוביל לצמצום פערים חברתיים כלכליים בחברה. הגישה מאמינה במתן זכויות חברתיות וטבעיות כאחד ובמימוש מדניות של הבחנה או העדפה מתקנת לשם עזרה עבור האוכלוסיות המוחלשות במדינה.

הגישה מאופיינת בבעלות ציבורית ובמס גבוה על האזרחים תוצר העלויות הגבוהות לקופה הציבורית לאור מימוש הגישה הסוציאלית וההתערבות במשק הכלכלי.

הסבר- על פי הקטע, ניכר לראות כי המפלגה שואפת ליותר התערבות של המדינה בשוק הכלכלי לשם עזרה עבור האוכלוסיות החלשות, ליותר בעלות ציבורית, הוכחה למימוש הגישה הסוציאלית.

"העברת כוחות היצור לידי המדינה".

## שאלה 19

**בעד החקיקה** – חסימת כביש גוררת פגיעה בזכויות אדם טבעיות, בחופש התנועה של משתמשי הדרך, בחופש העיסוק של השואפים להגיע למקומות התעסוקה, בזכות הטבעית לשלום וביטחון של משתמשי הכביש שסובלים כתוצאה מזיהום האוויר המיותר שנוצר בגלל פקק התנועה.

**נגד החקיקה** – חופש הביטוי הינה זכות טבעית ואין להגביל אותה רק באישור משטרת ישראל. בנוסף, הקנס הנוכחי פוגע בזכות הטבעית לקניין ולא פרופורציונאלי לסיטואציה. במידה ואדם שואף להוות מנגנון פיקוח בלתי פורמלי ולהביא דבר ביקורת נגד הרשויות אין להגבילו ויש לאפשר לו את מימוש הזכות, כשקלול ואיזון, למרות הפגיעה בזכויות האזרחים ובסדר הציבורי. בנוסף, העלות הגבוהה של הקנס תשתיק קבוצות בחברה ללא יכולת כלכלית, מעשה שיש בו פתח לעריצות רוב ולפגיעה בזכות לשוויון בביטוי.

## שאלה 20

בעד אחוז נמוך יותר – ריבוי מפלגות, פלורליזם פוליטי, ייצוג גדול יותר של קבוצות בחברה הישראלית, חיזוק האמון הציבורי ברשויות השלטון.

נגד אחוז נמוך – כוח קטן יותר למפלגות הקטנות, מניעה של סחטנות פוליטית תקציבית, במצב הנוכחי יש די בביטוי לפלורליזם הפוליטי וכנסת ישראל כבר במצבה הנוכחי, עם אחוז החסימה הנוכחי, רוויה במפלגות ובדעות. האמון הציבורי מצומצם כאשר יש קבוצות בחברה שמרגישות לא מיוצגות.

